



Synthèse — Les régimes matrimoniaux, le PACS et le concubinage

Le conseiller clientèle doit s'informer du cadre de l'organisation de la vie commune de ses clients afin de proposer les solutions les plus adaptées et notamment en ce qui concerne l'épargne et le crédit. Les clients sont soit célibataires soit en couple. En couple, ils ont fait le choix entre plusieurs régimes : le régime matrimonial, le PACS et le concubinage. Selon les situations, les membres du couple peuvent être solidaires des dettes qu'ils ont contracté seul.



Le PACS et le concubinage



Le concubinage

LOI DU 15 NOVEMBRE 1999

La loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple...



Le pacte civil de solidarité (PACS) (loi du 15 novembre 1999)

DÉFINITION

Le pacte civil de solidarité est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

- Une assistance réciproque (maladie, chômage, aide matérielle et morale).
- **Solidaires des dettes** contractées par l'un deux pour les besoins de la vie courantes. Cependant, cette solidarité peut être remise en cause pour des dépenses manifestement excessives.
- Chaque partenaire reste responsable de ses **dettes personnelles** nées avant ou pendant le PACS.
- Au régime de la **séparation des biens**.
- En matière d'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), les conjoints de PACS bénéficient des mêmes règles d'imposition commune que les couples mariés.
- Le pacsé survivant est assimilé au conjoint marié survivant et est **exonéré de droits de succession** sur la part des biens reçus de son partenaire défunt (legs) mais **il n'est pas héritier**. Il doit être mentionné dans un testament pour hériter.

II Le mariage

Le mariage est l'institution par laquelle deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Les futurs époux doivent choisir un régime matrimonial qui encadre cette institution.

La règle est la **liberté de choix du régime matrimonial**.

Les régimes matrimoniaux sont des règles qui régissent les biens des époux dans leurs rapports respectifs et dans leurs rapports aux tiers au cours du mariage et à sa dissolution. Ces règles précisent le **régime primaire** qui est commun à tous les régimes matrimoniaux.

Règles applicables d'un régime matrimonial = régime primaire + choix du régime matrimonial

A Le régime primaire

Le régime impératif ou primaire établi par le Code civil impose aux époux un **statut conjugal** composé de plusieurs droits et obligations. Ce statut est d'ordre public et s'impose de plein droit à toutes les personnes mariées quel que soit le choix du régime matrimonial. Le régime primaire assure l'égalité des époux en terme de droits et pouvoirs, institue la solidarité des époux par des obligations mutuelles, et préservent dans le même temps leur indépendance.

1°) Sur le plan personnel

Les devoirs réciproques des époux précisés par le Code civil :

- le devoir de respect (sanctions pénales des délits et violences conjugales...),
- le devoir de fidélité (cause de divorce, octroi de D&I),
- le devoir de secours et d'assistance (dimension pécuniaire et morale),
- l'obligation de communauté de vie (résidence commune, cohabitation réelle, matérielle et affective, existence de rapports sexuels...),
- **la direction morale et matérielle de la famille.**

2°) Sur le plan patrimonial

a) Les devoirs mutuels des époux (lié au principe de solidarité entre époux envers les créanciers)

- **Les devoirs de secours et assistance** : subvenir aux besoins de l'autre quant au logement, à la nourriture, aux vêtements et aux soins.
- **La contribution aux charges du mariage**. Ces charges recouvrent l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, la contribution se fait au prorata des facultés respectives de chacun des époux.

b) La nécessité du consentement des deux époux :

- tout acte de disposition (vente, achat, bail) lié au logement familial (sinon demande d'annulation de l'acte par l'époux non consentant),
- contrat de prêt, hypothèque, cautionnement.

c) Le consentement d'un seul des époux :

- Actes qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants mais solidarité des dettes sauf si dépenses excessives et achats à crédit (sauf si peu excessif),
- compte bancaire personnel,
- certains actes d'administration sur les biens de l'autre époux,
- les actes d'administration sur les biens communs,
- un acte de disposition par l'autorisation du juge lorsque le concours ou le consentement du conjoint serait nécessaire, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ou lorsqu'il est absent et qu'il y'a besoin de vendre un bien commun.

B Le choix du régime matrimonial

Les futurs époux seront soumis à un régime matrimonial qui définit les règles applicables en plus du régime primaire commun à tous :

Régime primaire +		
Régime légal (par défaut, défini par la loi) le régime de communauté légale réduite aux acquêts	ou	Régime contractuel (volonté des deux futurs époux) la séparation des biens la participation aux acquêts la communauté universelle

LE RÉGIME LÉGAL

1°) Le régime légal : le régime de communauté légale réduite aux acquêts

Ce régime est applicable à tous les époux par choix ou à défaut de choisir un autre régime matrimonial. Ce régime implique que le patrimoine soit composé de **3 masses** : la masse commune et les biens propres de chaque époux.

La masse commune et les biens propres

- **la masse commune** qui se compose des acquêts (sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l'exception de ceux acquis par succession, donation ou legs, lesquels restent des biens propres, sont entrés dans l'indivision du chef de l'un de l'autre ou des deux époux durant le mariage),
- **Les biens propres** pour chaque époux : les biens acquis avant le mariage, libéralités et successions, les vêtements et linges à l'usage personnel, les instruments de travail nécessaire à la profession de l'un des époux et des biens meubles incorporels comme les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et les créances ou pensions incessibles.

La gestion des biens

- En principe, les deux époux ont le pouvoir d'administrer seul les biens de la communauté.
- Chacun des époux a le pouvoir exclusif de percevoir ses gains et salaires et d'en disposer librement sous réserve qu'il se soit acquitté de sa contribution aux charges du mariage.
- Certains actes doivent être passés par les deux époux (ex : vendre le lieu de résidence familiale).
- Les dettes contractées par chacun des époux pendant le mariage obligent l'ensemble de la communauté en principe sauf dans le contrat de crédit et de cautionnement (s'il y a qu'une seule signature, la communauté n'est pas engagée).
- Le créancier d'un époux ne peut saisir les gains et salaires de l'autre époux que si la dette concerne les dépenses d'entretien du ménage et éducation des enfants.
- En cas de divorce, la masse commune (la communauté) épurée de tous prélèvements se partage finalement par moitié et chacun récupère ses biens propres.
- En cas de décès, le conjoint survivant récupère la ½ des biens communs sans droit à payer.



Pour réduire les risques, le banquier :

Prêt : il demande quasiment toujours aux époux de se constituer co-emprunteur avec stipulation de solidarité.

Cautionnement : il s'assure que les époux s'engagent dans le même acte.

Hypothèque, gage, nantissement : le banquier fait signer les époux ensemble.

LES RÉGIMES CONTRACTUELS

2°) La séparation de biens

Ce régime est destiné à assurer l'indépendance patrimoniale des époux. **Il n'existe pas de masse commune.**

- Chacun conserve l'administration, la disposition et la jouissance de ses biens, gains et salaires et fruits et revenus propres.
- **Chacun reste seul tenu de ses propres dettes** sauf des dettes soumises au principe de solidarité (voir le régime primaire).
- Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat.
- Les biens acquis ensemble sont indivis (si il y'a les deux noms dans un contrat d'achat).
- Dans certains cas, un époux peut s'immiscer dans la gestion des actes d'administration seulement de l'autre époux par voie de mandat (ex : compte bancaire personnel).

Ce régime est intéressant pour les commerçants, les dettes du commerçant ne pouvant être exigées du conjoint. Ce régime issu généralement d'un contrat de mariage ou d'un changement de régime, peut également résulter d'une décision du juge du tribunal de grande instance, consécutive à une séparation de corps.

3°) La participation aux acquêts

- Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient soumis à la séparation de biens.
- Mais à la dissolution du mariage, chacun participe pour moitié en valeur aux acquêts constatés dans le patrimoine de l'autre époux. Le conjoint a droit à la moitié des biens acquis par l'autre époux. **Ainsi, chacun des époux protège son patrimoine tout en profitant de l'accroissement du patrimoine de l'autre.**

Ce régime est intéressant pour les couples dont l'un des membres exerce une profession indépendante présentant des risques financiers. En effet, il assure à l'entrepreneur une autonomie de gestion en préservant le conjoint des poursuites des créanciers de l'entreprise. À la dissolution, il associe les époux à leurs enrichissements mutuels.

4°) La communauté universelle

Tous les biens présents et futurs possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d'acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation sauf stipulation propre...), et leur mode de financement, **sauf les biens propres par nature** (vêtements, dommages et intérêts, indemnités allouées en réparation d'un préjudice personnel, moral ou physique). Les conjoints sont co-responsables de leurs dettes personnelles. Ce régime n'est pas conseillé lorsque l'un des conjoints exerce une activité commerciale, libérale ou artisanale. Lors de la liquidation de la communauté, les biens communs sont partagés à parts égales, à moins que le contrat de mariage ne prévoie un partage inégal, en faveur de l'un des époux. Très souvent, **une clause d'attribution intégrale au survivant** est insérée au contrat de communauté universelle. Cette clause permet d'assurer l'avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal mais elle prive l'enfant de succession jusqu'au décès du deuxième époux. Le conjoint hérite ainsi sans payer de droits de succession.

Ce régime est fiscalement avantageux, pour le conjoint survivant au moment de la succession, puisqu'il reçoit l'ensemble des biens, avec une clause d'attribution intégrale.

5°) La communauté des meubles et acquêts (plus rare)

Ce régime, qui constitue l'ancien régime légal, fonctionne comme le régime de la communauté d'acquêts hormis le fait que tout bien meuble, quel que soit son mode d'acquisition, tombe dans la communauté.



Vocabulaire juridique

Concubinage

est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ., art. 515-8).

Le certificat de concubinage

n'est pas un contrat et a une valeur juridique très relative mais peut, si nécessaire, attester de la situation des concubins. Il est délivré par la mairie du lieu de résidence sur présentation de quittances ou de factures aux deux noms, des actes de propriété ou même des déclarations sur l'honneur.

La convention de concubinage

est un contrat dont le contenu est libre et qui a pour finalité principale d'organiser la vie commune. Elle permet de faire l'inventaire des biens, et notamment du mobilier, dont chacun est propriétaire, et de prévoir le fonctionnement quotidien du couple ainsi que des modalités de partage des biens en cas de rupture. Mais elle ne permet d'organiser de manière générale la propriété des biens qui seront acquis au cours du concubinage (ils seront personnels à celui qui les achète ou indivis si les deux concubins agissent ensemble). Elle ne permet pas non plus d'imposer aux concubins des obligations personnelles.

Les acquêts

(latin : acquaesitum, neutre) : la signification varie selon le régime matrimonial mais il s'agit en général des biens qui font partie de la communauté acquise pendant le mariage par les époux (régime matrimonial sans contrat) ou de tous les biens (ou presque) pour le régime de la communauté universelle.

Un pacte civil de solidarité (PACS)

est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (C. civ., art. 515-1).

Solidaire

: Qui est tenu solidairement (débiteur, codébiteur, caution solidaire) ou qui bénéficie de la solidarité active (créanciers solidaires).

Solidarité

(lat : in solidum, solidairement) : (sens multiples...) : solidarité familiale, collective, nationale... Impératif d'entraide qui, dans l'épreuve, soumet réciproquement les plus proches parents et alliés à des devoirs élémentaires de secours et d'assistance (obligation alimentaire)...

Patrimoine

: Le patrimoine est l'ensemble des biens, des droits et des obligations (ex : dettes) d'une personne. Toute personne possède un patrimoine. Il comprend à la fois l'actif (meubles, immeubles...) et le passif (dettes). Le patrimoine est donc envisagé comme une universalité de droit : tout l'actif répond du passif. Le Code civil (article 2284) dispose ainsi que "quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir".

Propriété

: "est" le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " (article 544 du Code civil). Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. Le droit de propriété est composé de 3 attributs : l'usus, le fructus et l'abusus. Ces attributs peuvent être démembrés (ex : l'usufruitier (le conjoint survivant) et le nu-propriétaire (l'enfant du couple) d'une maison).